



1° JUZGADO MIXTO - SEDE AYAVIRI

EXPEDIENTE : 00035-2019-0-2108-JM-CA-01
MATERIA : CUMPLIMIENTO DE ACTUACION ADMINISTRATIVA
JUEZ : ROQUE DIAZ ALEXANDER-
ESPECIALISTA : CAPRA HUANCA KEPLER
LISTISC. ACTIVO : MINSUR SA ,
DEMANDADO : UGEL MELGAR AYAVIRI ,
PROCURADORE PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL
DE PUNO ,
DEMANDANTE : QUISPE MAMANI, PIERO SHANDEE

RESOLUCIÓN N° 12

Ayaviri, veintiocho de junio
Del año dos mil veinticuatro

DADO CUENTA EN LA FECHA, con la carga procesal que soporta el juzgado en la fecha se emite la resolución siguiente.

PROVEYENDO; El escrito presentado por la Procuraduría Publica Regional del Gobierno Regional de Puno, ingresado por mesa de partes electrónico con Registro No. 81-2024. **AL PRINCIPAL: AL APERSONAMIENTO: Téngase por apersonado y por señalado su casilla electrónica n° 50207,** lugar donde deberá efectuarse las ulteriores notificaciones de las resoluciones dirigidas a la referida recurrente, **no ha lugar su domicilio procesal en** la ciudad de **Puno**, cumpla con señalar su domicilio procesal dentro del radio urbano de esta sede de Ayaviri, conforme lo establece la ley orgánica del poder judicial, bajo responsabilidad del recurrente, así mismo téngase presente en lo que corresponda por ley el número de celular y correo electrónico. **AL SEGUNDO OTROSÍ DIGO: VISTOS:** el recurso impugnatorio de apelación de sentencia y actuados que anteceden;

I.- CONSIDERANDO.-

Primero.- Que, las partes, por el principio de Instancia Plural consagrado en el artículo 139 inciso 6 de la Constitución Política del Estado, se encuentran facultados para interponer sus recursos impugnatorios respecto de las resoluciones que les causan agravio.

Segundo.- Así mismo el Artículo 364 del Código Procesal Civil aplicable por mandato, establece que *“El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente”*.

Tercero.-: en el caso de autos el Procurador Público, interpone recurso impugnatorio de apelación en contra **de la sentencia contenida en la resolución número 11**, dentro del plazo regulado por el artículo 27.2 de la ley 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, reuniendo de manera genérica y formal los requisitos que prevé en artículo 35 párrafo primero de la ley antes indicada; **no adjuntado arancel judicial por apelación de sentencia por cuando se encuentra exonerado.**

Cuarto.- Que, el recurso de apelación interpuesto ha sido debidamente fundamentado, indicando los error de hecho y derecho incurridos, precisando la naturaleza del agravio y la pretensión impugnatoria, cumpliendo así con el requisito de procedencia establecido por el artículo 358 y 366 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria.

Por lo que, estando a las consideraciones precedentes y de conformidad al artículo 371 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria.

SE RESUELVE: CONCEDER, CON EFECTO SUSPENSIVO el recurso impugnatorio de APELACIÓN, interpuesto por **Procurador Publico del Gobierno Regional de Puno**, en contra de la **SENTENCIA, contenida en la resolución número ONCE**, que declara fundada la demanda contenciosa administrativa; en consecuencia **ELÉVENSE** los autos al Superior Jerárquico con la debida nota de atención.- **H.S.-**